

	Título: Discriminación ilegal o inapropiada en Seguridad Pública		Estándar CALEA: 1.2.9
	Fecha de Expedición: 01 de mayo 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPOSITO

La presente directiva establece la prohibición para todo el personal perteneciente a la DSPM, al realizar alguna detención, registro, búsqueda, decomiso o detención por circunstancias tales como: raza, color, grupo étnico, edad, sexo, religión, o cualquier otro grupo con características comunes, condición económica, inclinación sexual, desarrollados en circunstancias físicas o culturales que puedan ser consideradas como prejuicio o acoso sobre una persona.

2. ALCANCE

Esta directiva aplica para todo el personal que integra la DSPM de Ensenada, que al desempeñar sus funciones se realice con apego a derechos humanos.

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

DSPM. Dirección de Seguridad Pública Municipal.

IEPFI. Instituto de Estudio de Prevención y Formación Interdisciplinaria.

4. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Prohibición de prácticas discriminatorias

A) UNA PROHIBICIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN ILEGAL O INDEBIDA EN SEGURIDAD PÚBLICA:

Para todo el personal de la DSPM de Ensenada, Baja California, queda estrictamente prohibido toda discriminación, por motivo de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, en base a las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo denigrar los derechos de las personas. Deberán apegarse a la moral, a la capacidad moral, capacidad profesional, y al respeto a sus semejantes tanto en el desempeño de sus funciones como fuera de ellos; así mismo, los elementos de Seguridad Pública, al realizar una intervención en sus funciones, no deberán dar en su voz muestra de impaciencia, cólera, intolerancia, burla, ridículo o sarcasmo, por lo que, en sus relaciones con el público, deberá esmerarse por evitar dicharacho y ademanes que pudieran malinterpretarse.

B) UNA REVISIÓN ANUAL DOCUMENTADA DE LA DIRECTIVA ESCRITA DE LA AGENCIA RELACIONADA CON DISCRIMINACIÓN ILEGAL O INDEBIDA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA POR PARTE DE TODO EL PERSONAL AFECTADO:

La DSPM Ensenada realizará una revisión anual documentada de su política escrita sobre discriminación ilegal o indebida en el servicio policial. Esta revisión evaluará si la política sigue cumpliendo con las leyes y normas institucionales.

Una vez revisada, la política será difundida a todo el personal operativo y administrativo afectado, ya sea por circular, sesión informativa o publicación en medios oficiales, con firma de recibido para dejar constancia.

	Título: Discriminación ilegal o inapropiada en Seguridad Pública		Estándar CALEA: 1.2.9
	Fecha de Expedición: 01 de mayo 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

C) CAPACITACIÓN INICIAL ANTES DE LA ASIGNACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN ANUAL EN ASUNTOS TENDENCIOSOS QUE INCLUYEN LOS ASPECTOS LEGALES PARA TODO EL PERSONAL AFECTADO.

La DSPM en conjunto con el Instituto Estatal de Formación Interdisciplinaria será quien se haga cargo de la capacitación en cuestiones de perfilar basándose en prejuicios, discriminación ilegal o inapropiada y asuntos tendenciosos que incluyen los aspectos legales al personal de nuevo ingreso antes de su asignación. Así como para todo el personal se realizarán capacitaciones anuales en los mismos temas.

D. REQUISITOS DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO Y CAPACITACIÓN CORRECTIVA SEGÚN LO DEFINIDO POR LA AGENCIA;

La agencia debe proporcionar capacitación en servicio al personal sobre servicio policial tendencioso, y requerir capacitación correctiva cuando se identifique una conducta inapropiada.

1. Capacitación en servicio obligatoria y preventiva:

Todo el personal policial deberá recibir capacitación al menos una vez al año en materia de:

- Prevención del servicio policial tendencioso
- Derechos humanos
- Principios de no discriminación
- Uso legítimo del poder policial
- Igualdad de trato y perspectiva de género

La capacitación podrá impartirse de forma presencial, virtual o híbrida, y deberá estar a cargo de personal certificado en derechos humanos, ética policial o instituciones externas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Colegio de Psicología.

La Subdirección de Profesionalización y deberá documentar la participación de cada elemento y conservar los registros de asistencia y contenido impartido.

2. Capacitación Correctiva, reactiva y obligatoria por conducta identificada:

Será obligatoria para todo elemento que:

- Haya sido objeto de una queja fundada por conducta tendenciosa
- Haya sido observado por sus superiores incurriendo en prácticas discriminatorias o sesgadas
- Haya demostrado deficiencias en su trato equitativo durante el servicio

Esta capacitación será más específica e intensiva, e incluirá:

- Casos prácticos de servicio tendencioso
- Sesiones personalizadas o grupales de sensibilización
- Evaluación al finalizar el curso para garantizar comprensión

La aplicación de la capacitación correctiva será ordenada por la Unidad de Asuntos Internos, en coordinación con la Subdirección Operativa y el área de Profesionalización. El personal que no complete la **capacitación correctiva no podrá reincorporarse a**

	Título: Discriminación ilegal o inapropiada en Seguridad Pública		Estándar CALEA: 1.2.9
	Fecha de Expedición: 01 de mayo 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

tareas operativas hasta cumplir con el proceso de reentrenamiento.

E. UNA REVISIÓN ADMINISTRATIVA ANUAL DOCUMENTADA DE LAS ACTIVIDADES CON POTENCIAL DE DISCRIMINACIÓN QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, CONTACTOS DE TRÁFICO Y DE CAMPO, ESFUERZOS DE DECOMISO DE BIENES, QUEJAS DE LOS CIUDADANOS Y CUALQUIER MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA.

La DSPM y Sindicatura Municipal, será quien se haga cargo de investigar las quejas y denuncias que pudieran existir en cuestiones de perfilar basándose en prejuicios, discriminación ilegal o inapropiada y asuntos tendenciosos. Así mismo mantendrá informado al Director de la DSPM y en caso de ser necesario aplicar algún tipo de medida disciplinaria. El Departamento de Asuntos Internos de la DSPM anualmente designara un equipo para la revisión de los asuntos y/o expedientes que se pudieron generar en al año anterior inmediato en cuestiones de perfilar basándose en prejuicios, discriminación ilegal o inapropiada y asuntos tendenciosos, para ver las necesidades de solicitar capacitación al personal y analizar las medidas disciplinarias adoptadas. Dicha revisión se realizará en el mes de enero, comprendiendo el periodo de enero a diciembre del año anterior, por parte del cuadro de mandos basado en quejas recibidas directamente en la DSPM y un reporte proporcionado por Sindicatura en ambos casos sobre quejas de discriminación en contra de agentes.

La revisión es enunciativa más no limitativa y debe contener:

Contacto de Transito: incluye las quejas sobre el perfil basado en prejuicios relacionados con las intervenciones de tránsito, ya sea que se realizo o no boleta de infracción.

Contactos de calle: incluye todas las quejas sobre perfilar basado en prejuicios relacionados de los ciudadanos durante entrevistas, intervenciones, etc.

Detenciones: Incluye todas las quejas sobre perfilar basado en basado en prejuicios relacionado con la detención de ciudadanos.

Cualquier persona puede presentar una queja en contra en contra de un agente si siente que ha sido detenido y/o registrado por motivos raciales, étnicos o de género y ninguna persona podrá ser intimidado por la presentación de la queja o denuncia, ni discriminados después de que se presente. Cualquier agente de la DSPM que tenga contacto con una persona que desee presentar una queja, este debe canalizarlo a Sindicatura Municipal.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Ante situaciones presentadas sobre discriminación por parte de los elementos pertenecientes a la DSPM, se aplicará un inicio de procedimiento correctivo y/o disciplinario; el responsable de dar seguimiento será el jefe superior inmediato quien dará aviso mediante un documento ante la dirección y a su vez canalizar la situación ante Asuntos Internos de la DSPM. De acuerdo a la gravedad del actuar policial discriminatorio y si éste persiste pese a los correctivos aplicados, se escalará dicha situación ante Sindicatura Municipal.